

ซึ่งอาจกำหนดให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๕^๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด ตามมติของที่ประชุมเฉพาะกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือให้พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งคณะ ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีอื่น ๆ อันได้แก่ ยกข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นั้น พิจารณามติของที่ประชุมโดยให้ถือ เสียงข้างมากโดยมิได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องลงคะแนนเสียงในการลงมติหรือกำหนด จำนวนเสียงขั้นต่ำไว้ มติโดยเสียงข้างมากตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงหมายถึงเสียงข้างมาก ธรรมดา และไม่อาจถือว่าจำนวนของผู้งดออกเสียงเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยปริยาย กับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการลงมติในประเด็นนั้น ในการนับคะแนนเสียงจึงต้องนับแต่เฉพาะ กรรมการซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการที่งดออกเสียงและกรรมการที่ขาดประชุมย่อมไม่อาจนำมานับเป็นคะแนนเสียงได้ การลงมติของคณะกรรมการจึงชอบด้วยมาตรา ๘๒^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อในการประชุมวาระดังกล่าวมีการการของผู้ถูกฟ้องคดี เข้าร่วมประชุมจำนวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามสิบสองคน จึงครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรมฯ ในส่วนของการลงมตินั้น เห็นว่า ในการลงมติในประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดี

^๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การประชุมคณะที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

ประพจน์ผิดจรรยาบรรณตามหมวด ๒ ข้อ ๘^๔ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ กรรมการสืบเสียง เห็นว่าผิด สามเสียง เห็นว่าไม่ผิด และงดออกเสียง สิบเอ็ดเสียง จึงเป็นการลงมติโดยเสียงข้างมากว่าผู้ฟ้องคดีประพจน์ผิดจรรยาบรรณ ข้อ ๘ ด้วยคะแนนเสียงสิบต่อสาม โดยในส่วนของข้อกำหนดระดับโทษตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ นั้น กรรมการแก้เสียง ให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน กรรมการสืบเสียง ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ และงดออกเสียงสิบเอ็ดเสียง จึงเป็นการลงมติโดยเสียงข้างมากให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนด้วยคะแนนเสียงเก้าต่อสี่ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๒)

๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๒-๑๓๖๓

๒.๔ สภาการพยาบาล

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๘๖-๘๘๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๗๒-๙๗๖

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๑๑-๑๔๑๙

^๔ ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย

^๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

(๒) ว่ากล่าวตักเตือน

(๓) ภาคทัณฑ์

(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี

(๕) เพิกถอนใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ



๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๓-๑๓๖๔
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๘๓-๘๘๗
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๗๖-๘๗๘
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๑๙-๑๔๒๗
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๙๘-๑๔๐๒

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๔-๑๓๖๘
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๓๘-๘๔๑

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๒๘-๑๔๒๙
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๐๒-๑๔๐๕

๖. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๖.๑ สัตวแพทยสภา

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในการอนุมัติจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน การอนุมัติหลักสูตร การอนุมัติปริญญา เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาสถานศึกษานั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบรับรองโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันการศึกษาจำนวน ๔ แห่ง ได้มีการปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงต้องถือว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบแล้ว จึงเป็นผลให้คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง มีสิทธิเข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์

พ.ศ. ๒๕๔๕ ในทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการรับรองและอนุมัติหลักสูตร หรือรับรองปริญญา หรือรับรองและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ โดยตำแหน่งจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ก่อน และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ของทั้ง ๔ สถาบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ในระหว่างการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในการเลือกตั้งในวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น ๔ คน ส่งผลให้จำนวนกรรมการที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน ๑๕ คน เป็น ๑๙ คน ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยยังคงกำหนดจำนวนกรรมการที่จะทำการเลือกตั้งจำนวน ๑๕ คน เท่าเดิม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ กรณีย่อมทำให้ประกาศผลการเลือกตั้งของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาเพียง ๑๕ คน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยกำหนดจำนวนกรรมการสัตวแพทยสภาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ คน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ดังกล่าวเห็นว่า จำนวนกรรมการที่จัดให้มีการเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยต้องมีจำนวน ๑๙ คน เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เพิ่มอีก ๔ ตำแหน่ง จึงมีหนังสือทักท้วงประกาศดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ



จำนวน ๑๕ คน ตามจำนวนกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วาระปัจจุบัน โดยสัตวแพทยสภา ยังไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาจำนวน ๑๕ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ผู้ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ และข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งและการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถานศึกษานั้น กรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ เป็นไปตามมาตรา ๑๙^๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔^๗ วรรคสาม^๘ และมาตรา ๓๖^๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

^๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

^๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๔

ฯลฯ

ฯลฯ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

^๘ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑

ให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ



การอุดมศึกษา และหากเป็นสถานศึกษาเอกชน เป็นไปตามมาตรา ๔๓^{๙๙} ประกอบกับมาตรา ๔๕ วรรคสาม^{๑๐๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้ดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันการศึกษาจำนวน ๔ แห่ง อันได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ๔. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร กรณีจึงต้องถือว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่งข้างต้น ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบแล้ว อีกทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ยังระบุอย่างชัดเจนว่า ในส่วนของการอนุมัติจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน การอนุมัติหลักสูตร การอนุมัติปริญญา เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาสถานศึกษานั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบรับรองโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นได้ว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง ย่อมมีสิทธิเข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑)^{๑๐๑} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ในทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะบดี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการรับรองและอนุมัติหลักสูตร หรือรับรองปริญญา หรือรับรองและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น จำนวนกรรมการโดยตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการเลือกตั้งในวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น ๔ คน และจำนวนกรรมการที่จะต้องมาจาก

^{๙๙-๑๐๐} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกำกับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ

มาตรา ๔๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดำเนินการได้ โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

^{๑๐๑} พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการสัตวแพทย์สภา ประกอบด้วย

(๑) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



การเลือกตั้งของสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๓)^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน ๑๕ คน เป็น ๑๙ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งและจำนวนกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการรวมกัน ในขณะที่มีการเลือกตั้งแต่ละครั้ง กรณีย่อมถือเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องตรวจสอบจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งในขณะที่มีการเลือกตั้งแต่ละครั้งว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อให้กรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีจำนวนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยยังคงกำหนดจำนวนกรรมการที่จะทำการเลือกตั้งจำนวน ๑๕ คนเท่าเดิม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณียอมทำให้ประกาศผลการเลือกตั้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาเพียง ๑๕ คน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ทั้งนี้ การเพิกถอนดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงการใด ๆ ที่กรรมการตามประกาศที่ถูกเพิกถอนได้กระทำไปแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๑/๒๕๖๒)

โดยที่การลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการประกอบอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายจึงกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาวินิจฉัยไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของขั้นตอนการสอบสวนลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ คือ เมื่อคณะกรรมการสัตวแพทยสภาได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

^๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก มีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะที่เลือกตั้งแต่ละคราว

ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนแล้ว ให้ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิในการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและยื่นพยานหลักฐาน รวมถึงอ้างตนเองหรือผู้ใดเป็นพยานได้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ อันเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีและหลักการฟังความสองฝ่าย เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังเป็นยุติว่า หลังจากคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการสอบสวนแล้ว ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนไม่ได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหา หรือแจ้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวนแต่อย่างใด กระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การที่สัตวแพทย์สภามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สัตวแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีให้การยินยอมหรือสนับสนุนให้ผู้ที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตร ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการอยู่โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการประกอบอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายจึงได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาวินิจฉัยไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน



หรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน คือ เมื่อคณะกรรมการสัตวแพทย์สภาได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิในการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและยื่นพยานหลักฐาน รวมถึงอ้างตนเองหรือผู้ใดเป็นพยานได้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๗^{๑๔} และ ๑๙^{๑๕} ของข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ อันเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีและหลักการฟังความสองฝ่าย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า หลังจากที่ได้คณะกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการสอบสวนแล้ว ประธานคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหา หรือแจ้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน กระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ซึ่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มี

^{๑๓} พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๓ ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิทำคำชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานใด ๆ มาให้คณะกรรมการสอบสวน

คำชี้แจงหรือพยานหลักฐาน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนจะขยายให้

^{๑๔-๑๕} ข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๗ เมื่อประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับแจ้งจากเลขาธิการว่าคณะกรรมการมีมติให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนผู้ใด ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษตามเรื่องร้องเรียน และส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกร้องเรียนผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิยื่นคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานใด ๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษตามเรื่องร้องเรียนนั้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและรับสำเนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๙ ผู้ถูกร้องเรียนอาจอ้างตนเองเป็นพยาน และยื่นพยานหลักฐานของตนประกอบคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับสำเนาเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๗



คำสั่งเช่นนั้น ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสวน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๒/๒๕๖๒)

๖.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๘-๑๓๖๙

๖.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๗๐-๑๓๗๑

๖.๔ ครุสภา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักฐานสำคัญในการขอเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของครู ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจึงย่อมพึงประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของตนโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ผู้ฟ้องคดีเคยประพฤติขัดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน และพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ข. (๑) และข้อ ๖ ของข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร



สถานศึกษาต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากกระทำผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และกรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรา ๒๕^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น สืบเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดี กรณีที่เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธิศ สำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้ใช้รองแท่นหนังสือดำ มีสันสูง ๑.๕ นิ้ว ขว้างเข้าไปในกลุ่มนักเรียนซึ่งเข้าแถวไม่เป็นระเบียบขณะคุมแถวนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนเพื่อไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำให้ออกไปถูกนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

^{๑๖} พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
- (๒) กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- (๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
- (๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
- (๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

- (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
- (๗) พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย

ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด



เป็นรอยแดงบริเวณโหนกแก้มด้านซ้ายและมีเลือดไหลออกจากจมูก โดยผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าไปดูแลสอบถามอาการและให้ความช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๔๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๘} และข้อ ๖^{๑๙} ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดความหมายหรือให้นิยามของคำว่า ความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีไว้โดยเฉพาะ ฉะนั้น การพิจารณาว่าพฤติกรรมใด

^{๑๗} พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติ

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปรียญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปรียญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

^{๑๘-๑๙} ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติ

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปรียญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปรียญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างประเทศต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาหรือวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

(๒) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่คณะกรรมการกำหนด



เป็นความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ จึงต้องใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะรายไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพครูต้องหรือพึงปฏิบัติต่อตนเองและผู้รับบริการตามที่ข้อ ๕^{๒๐} และข้อ ๗^{๒๑} ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

^{๒๐-๒๑} ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๕ ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

- (๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
- (๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
- (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๔) ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาด้านตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ
- (๕) ค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

- (๑) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
- (๒) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
- (๓) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
- (๔) ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่
- (๕) ขัดขวางการพัฒนาองค์กรจนเกิดผลเสียหาย

ข้อ ๗ ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

- (๑) ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเสมอภาค
- (๒) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
- (๓) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
- (๔) ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย
- (๕) ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
- (๖) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์



ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพครูจักต้องประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีและละเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม อีกทั้งจักต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ไม่กระทำความผิดเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ โดยให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค ละเว้นการลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสมและไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ แต่จากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ไต่ถามทำหนังสือส่งข่าวก้าวเข้าไปในกลุ่มนักเรียนนั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งยังขาดความเมตตา เอาใจใส่ และช่วยเหลือศิษย์ซึ่งอยู่ในการดูแลของตน ในประการที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ศิษย์และผิวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันขัดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่ผู้ฟ้องคดีต้องพึงประพฤติปฏิบัติในขณะนั้น ตามนัยข้อ ๕ และข้อ ๗ ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ อีกทั้งยังขัดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งกำหนดไว้ในทำนองเดียวกันตามข้อ ๑๐^{๒๒} และข้อ ๑๒^{๒๓} ของข้อบังคับ

(๑) ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม

(๒) ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ

(๓) ดุหมั่นเหี้ยมหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ

(๔) เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

(๕) จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ

(๖) ชักชวน ใช้อำนาจ วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข

(๗) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ

^{๒๒-๒๓} ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๐ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

(๔) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ

(๕) ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕

คุรุสภาดังกล่าว และเมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักฐานสำคัญในการขอเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของครู ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจึงย่อมต้องพึงประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของตนโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู การที่ผู้ฟ้องคดีเคยประพฤติผิดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามนัยมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ข. (๑) และข้อ ๖ ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

- (๑) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
- (๒) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
- (๓) ไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
- (๔) ไม่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบัติงานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่นำผลการประเมินมาจัดทำแผนปฏิบัติการ

อย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๑๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้น การประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

- (๑) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ
- (๒) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
- (๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (๔) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการ
- (๕) ให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
- (๖) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย

และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

- (๗) ให้ศิษย์และผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

- (๑) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
- (๒) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่



พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจและการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๐/๒๕๖๒)



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เนื่องจากว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า ดังนั้น ประกาศเรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ซึ่งบุตรของผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบประกาศดังกล่าวจึงมีความประสงค์สมัครเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่ถึง ๓.๕๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกีดกันนักเรียนในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ซึ่งมีระบบการเรียนและการประเมินผลการศึกษาเพื่อให้แตกต่างไปจากระบบโรงเรียนทั่วไป คือ ผู้เรียนสามารถกำหนดด้วยตนเองและแสดงความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน และมีการทดสอบเพื่อให้เกรดโดยการสอบปากเปล่าและสอบข้อเขียนที่มีมาตรฐานและความเข้มข้นสูง ซึ่งไม่มีในการสอบสำหรับผู้เรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป และแม้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิสมัครสอบในลักษณะที่เป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนที่เรียนในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) และนักเรียนที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ในส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๐^๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด แต่เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่านักเรียนโดยปกติทั่วไป และโดยที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียน

^๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



การสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป ฉะนั้น ผู้มีสิทธิสมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยหากสอบเข้าเรียนได้แล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจที่จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ การที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้นักเรียนเฉพาะประเภทที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ เท่านั้น จึงมิใช่การกระทำตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด ประกาศดังกล่าวในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๖๓)

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

